

من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لدوار توريرت، جماعة أمرزكان، إقليم ورزازات

إلى

السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم ورزازات

الموضوع: عدم اشتراك أراضي «أمردول صاغرو» مع أي جماعة سلالية أخرى، وصون حقوق الجماعة السلالية لدوار تاوريرت وذوي حقوقها

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد ،

يشرفنا، نحن الموقعين أسفله، من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لدوار توريرت، قيادة أمرزكان، إقليم ورزازات، أن نؤكد أن الأراضي الجماعية المعروفة باسم «أمردول صاغرو»، والممتدة من ثلاث توسلدي إلى أوزو نوكرار، تشكل أراضي جماعية تابعة للجماعة السلالية لدوار تاوريرت، وامتداداً طبيعياً لعقاراتها الجماعية.

وتستند هذه الوضعية إلى حيازة واستغلال تاريخيين ومستمرين من طرف الجماعة السلالية لدوار توريرت، توارثتهما ذوو الحقوق أباً عن جد، فضلاً عن أن القرارات النيابية والوثائق والإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الأراضي صدرت، على امتداد السنوات، باسم الجماعة السلالية لدوار توريرت دون سواها، ولم يسبق أن اعتُبرت أو ذُبرت باعتبارها أراضي مشتركة مع جماعة سلالية أخرى.

كما أن الممارسة الإدارية والميدانية المستقرة تؤكد استقلال كل جماعة سلالية في تدبير عقاراتها؛ إذ إن الجماعات السلالية المجاورة استغلت العقارات التابعة لها في البناء والسكن وإقامة المشاريع والاستثمارات المدرة للدخل لفائدة ذوي حقوقها، بناءً على قرارات صادرة عن نوابها، وتحت إشراف سلطات الوصاية الإدارية. وقد جرى هذا التدبير على أساس استقلال كل جماعة في عقاراتها، دون تدخل جماعة سلالية أخرى في تدبيرها أو استغلالها.

ويتعزز ذلك بكون السيد عامل إقليم ورزازات قد اعتمد، في تدبير شؤون الجماعات السلالية، جماعة نواب مستقلة لكل جماعة سلالية على حدة، تتولى الإشراف على العمليات المتعلقة بالبناء والاستثمار واستغلال العقارات التابعة لها، بما يكرس واقعاً إدارياً مستقراً يقوم على استقلال الذمة العقارية لكل جماعة سلالية.

كما أن خضوع عشرات الجماعات السلالية لنفس رقم التحديد الإداري لم يؤدِّ إلى اعتبار أراضيها أراضي مشتركة، مما يؤكد أن مجرد وحدة التحديد الإداري لا تنشئ، بذاتها، أي حق مشترك أو ملكية مشتركة، وأن إثبات الاشتراك لا بد أن يستند إلى سند قانوني وعقاري وإداري صريح وثابت.

ومن جهة أخرى، فإن ما راج بشأن اعتبار «أمردول صاغرو» أراضي مشتركة لا ينسجم مع واقع استغلال الجماعات السلالية المجاورة لعقاراتها بصورة مستقلة، ولا مع الوثائق والقرارات النيابية المتعاقبة التي كرست تبعية الأراضي للجماعة السلالية لدوار توريرت. ومن ثم، فإن أي محاولة لإضفاء صفة الاشتراك على هذه الأراضي دون سند ثابت تشكل مساساً بالوضعية التاريخية والإدارية المستقرة لها وبحقوق ذوي الحقوق.

كما نسجل أن منات الهكتارات بالمنطقة المعروفة باسم «أمرادو» ظلت لسنوات موضوع استغلال واسع، دون أن تُعامل باعتبارها أراضي مشتركة، الأمر الذي يستوجب التحقق من قانونية ذلك الاستغلال ومن الجهات المستفيدة منه والأساس الذي تم بموجبه، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

وبناءً على مجموع هذه العناصر، من الحيازة التاريخية، والاستغلال المستمر، والوثائق والقرارات النيابية، والممارسة الإدارية المستقرة، واستقلال تدبير كل جماعة سلالية لعقاراتها، فإننا نتمسك بأن أراضي «أمردول صاغرو» أراضي جماعية خالصة تابعة للجماعة السلالية لدوار تاوريرت، وليست أراضي مشتركة مع الجماعات السلالية الأخرى.

وعليه، نلتزم من سيادتكم حماية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، وصون حقوق الجماعة السلالية لدوار تاوريرت، واتخاذ ما ترونه مناسباً وفقاً للقانون، بما في ذلك فتح الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن كل استغلال تم خارج المقتضيات القانونية.

وتفضلوا، السيد العامل، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

صفحة توقعيات بشأن موضوع عدم اشتراك أراضي «أمردول صاغرو» مع أي جماعة سلاجية أخرى، وصون حقوق الجماعة السلاجية لدوار تاوريرت وذوي حقوقها

- ## التوقعات

[illegible]

